

0000544-18.2012.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Em caso de condenação pelo crime de tráfico de drogas, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo patamar legal, seja aplicado o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0000544-18.2012.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000544-18.2012.8.26.0050 2012/000834

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 834/2012

VISTOS.

FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 06 de janeiro de 2012, por volta de 01h35min, na Rua Waldemar Ortega, nº1015, na cidade e comarca de São Paulo, teria trazido consigo, para fins de tráfico, 12,2g (doze gramas e dois decigramas) de maconha popularmente conhecida como maconha, 12,9g (doze gramas e nove decigramas) de "crack", e 10,5g (dez gramas e cinco decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Houve prisão em flagrante, concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória, conforme r. decisão constante do apenso "Cópia de Flagrante". Expedido alvará de soltura clausulado (fls. 31).

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 85).

A denúncia foi recebida em 1º de novembro de 2014 (fls. 87) e o réu citado por edital.

Laudo de constatação a fls. 14.

Laudo de exame químico-toxicológico a fls. 38/40.

Na presença do acusado, em 1º de outubro de 2015, foi ouvida uma testemunha comum (fls. 149).

Na audiência em continuação realizada em 28 de março de 2017, foi decretada a revelia do acusado, que não compareceu para o ato presencial, embora devidamente intimado (fls. 244).

Posteriormente, as partes desistiram da oitiva da testemunha faltante, o que foi homologado pelo juízo (fls. 256).

Ao final, manifestaram-se as partes em memoriais escritos.

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos moldes da denúncia (fls. 258/264).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória, sustentando que o depoimento do policial Jorge em juízo diverge do depoimento prestado em solo policial, no que diz respeito ao local em que a droga foi localizada. Subsidiariamente, a defesa requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Em caso de condenação pelo crime de tráfico de drogas, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo patamar legal, seja aplicado o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade (fls. 266/274).

É o relatório.

Decido.

Consoante se vislumbra dos autos, necessário se faz o reconhecimento antecipado da prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena em perspectiva. Trata-se, na verdade, de questão bastante controvertida no âmbito jurisprudencial e doutrinário. No entanto, em que pese respeitável entendimento em sentido contrário, é possível tal reconhecimento in casu.

Com efeito, o interesse de agir está cingido à utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Se a pretensão jurisdicional mostra-se, de antemão, inútil, exsurge daí o desaparecimento do interesse de agir, o que justifica o trancamento da ação penal em curso. Em outras palavras, ausente o interesse de agir, inexiste pretensão digna de ser julgada. Ademais, a persecutio criminis que não venha a produzir, a final, qualquer efeito concreto, constitui-se em verdadeira inocuidade jurídica, com dispêndio de tempo e desprestígio da Justiça Criminal. O reconhecimento adiantado da prescrição presta-se, além disso, para livrar o acusado penalização pela morosidade da Justiça.

O acusado é tecnicamente primário (FA a fls. 112/114 e certidões cartorárias de fls. 159 e 161). Caso fosse condenado, sua pena não excederia a 06 (seis) anos de reclusão, ainda que considerada alguma circunstância judicial desfavorável, o que levaria à prescrição da pretensão punitiva estatal em 12 (doze) anos. No entanto, por se tratar de réu menor de 21 anos à época dos fatos, a prescrição ocorreria em 06 (seis) anos, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Assim sendo, verifica-se que já decorreu lapso temporal superior a 06 (seis) anos desde o recebimento da denúncia e a presente data, sem notícia de qualquer marco interruptivo da prescrição.

Não se pode perder de vista, ainda, que por se tratar de réu primário, possivelmente haveria a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, o que reduziria ainda mais o lapso prescricional.

Diante de tal circunstância, possível o reconhecimento imediato do desaparecimento do interesse de agir do Estado e, por consequência, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição virtual.

Pelo exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE, e o faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso III, e artigo 115, todos do Código Penal, reconhecendo a ocorrência da prescrição antecipada ou virtual.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as comunicações de estilo.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de setembro de 2022.